

« C'est inhumain, d'être coincés à trois dans une petite cellule » : à la prison de la Santé, détenus et surveillants racontent la surpopulation

En accompagnant deux députés en visite parlementaire, « Le Monde » a pu pénétrer dans l'établissement pénitentiaire où est désormais incarcéré Nicolas Sarkozy. Détenus comme surveillants y décrivent les conséquences de la surpopulation carcérale.

« On perd tous des cheveux de temps en temps, mais, quand vous êtes trois dans 10 mètres carrés, niveau propreté, ça devient vite l'enfer. Alors on s'est tous tondu le crâne. » Pour vivre dans sa cellule, prévue pour n'accueillir que deux détenus, Kevin – les prénoms ont été modifiés – a multiplié les stratagèmes.

Le jeune père, en détention provisoire à la prison de la Santé, dans le 14^e arrondissement de Paris, est assis sur son matelas, posé à même le sol, sous la télévision, qu'il entend mais ne voit pas, et face au lit superposé de ses deux codétenus. Les chaises, qui ne servent pas, sont empilées dans un coin. Des bouts de couvertures déchirées en fines lanières sont tendus en travers de la pièce, en guise de fils à linge. L'un d'eux est fixé à une étagère rigoureusement organisée, remplie de nourriture, de médicaments, de vêtements, de pochettes de documents administratifs, et d'un livre d'origami. A promiscuité extrême, grande discipline.

En cette matinée du lundi 27 octobre, les détenus font l'effort de se serrer un peu plus encore. L'un d'eux se colle contre la fenêtre, que ses larges épaules font presque disparaître, pour permettre aux députés La France insoumise Ugo Bernalicis (Nord) et Danièle Obono (Paris) de faire un pas à l'intérieur et de discuter avec eux. Plus tôt, les deux élus se sont présentés à l'accueil du centre pénitentiaire pour exercer leur droit de visite. Le code pénal autorise les parlementaires à entrer dans n'importe quelle prison, sans prévenir, pour observer les conditions de détention et échanger avec les détenus qui le souhaitent, accompagnés de journalistes. Pour les médias, c'est une rare occasion de documenter le fonctionnement des établissements pénitentiaires.

Ugo Bernalicis, rompu à l'exercice – il revendique la visite d'une trentaine de prisons depuis sa première élection à l'Assemblée nationale, en 2017 –, ne cache pas aux prisonniers les raisons de sa présence : « Nous sommes là pour vous écouter, observer vos conditions de détention, et les spécificités et conséquences de celle de Nicolas Sarkozy. » Les trois locataires acquiescent : ici, personne n'ignore l'arrivée de ce nouveau codétenu, accueilli le 21 octobre dans les cris et sous les menaces, après sa condamnation, le 25 septembre, pour association de malfaiteurs dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Une incarcération dont les conditions font débat. Le 29 octobre, la CGT Intérieur et la CGT Pénitentiaire ont déposé un référé-suspension pour faire cesser la présence dans la prison de policiers armés – les surveillants de la pénitentiaire ne le sont jamais –, chargés de la sécurité de l'ancien président de la République.

188 % de taux d'occupation

Prisonniers, gardiens et propreté des murs témoignent du bon état du centre pénitentiaire, sorti de rénovation en 2019. Les cellules sont désormais systématiquement équipées d'une plaque chauffante, d'un téléphone fixe avec numéros préenregistrés aux tarifs exorbitants – environ 10 euros l'heure d'appel vers un portable français – et, surtout, d'une douche. « Ça change la vie », répètent les détenus passés par d'autres prisons. Un agent pénitentiaire qui a connu l'« ancienne » Santé confirme : « Les douches collectives, ça impliquait des déplacements, donc des escortes, c'était très lourd à organiser. » En pratique, des détenus devaient régulièrement se contenter d'une douche tous les trois jours. Certains d'entre eux en arrivaient à implorer les médecins de leur prescrire une « douche médicale ».

Si les travaux de rénovation ont réglé certains soucis, ils n'ont eu, logiquement, aucun impact sur le principal problème de la prison de la Santé, et de la pénitentiaire dans son ensemble : la surpopulation carcérale. Un temps épargnée lors de sa réouverture, la prison parisienne a très vite rattrapé, et dépassé, la norme nationale : au moment de la visite, le centre était à 188 % de ses capacités théoriques, bien au-delà de la moyenne nationale, établie en septembre à 134,7 %. « C'est affreux, on doit broder tous les jours avec les moyens qu'on a, expose une capitaine pénitentiaire, en charge du « QH5 », le quartier des prévenus, où s'entassaient, lundi, 439 détenus pour 220 places. On se retrouve avec des cellules de trois, donc avec un matelas au sol. Ça rend les déplacements difficiles, ça crée des tensions... Lorsqu'on arrive le matin, on ne sait jamais ce qu'on va trouver. »

La visite du quartier disciplinaire en offre une illustration. Un surveillant ouvre l'une des 15 portes, puis le sas grillagé qui suit et grignote une partie des 8,5 mètres carrés d'une cellule individuelle dont on a vite fait l'inventaire. Un lit, des toilettes, une douche, une radio dynamo – et Ayo, 28 ans. Après avoir accepté de recevoir ces visiteurs, il expose sa situation. C'est sa quatrième peine, il a déjà passé un an à la Santé, il lui en reste deux à tirer, mais voilà vingt-sept jours qu'il est isolé au « mitard ».

Il affirme avoir refusé de rester dans sa cellule avec deux codétenus. « C'est inhumain, d'être coincés à trois dans une petite cellule, alors je préfère qu'on m'amène ici, expose-t-il, placide, à des députés médusés. C'est difficile de trouver de bons codétenus, avec qui ça fonctionne... Je me suis retrouvé avec un mec instable qui avait pris vingt ans, je ne me sentais pas en sécurité. » En octobre 2024, à la prison des Baumettes, à Marseille, un homme de 22 ans a été tué par son codétenu, après avoir alerté l'administration à de multiples reprises.

Une prise de poste mouvementée

En théorie, l'administration peut changer la composition d'une cellule pour éviter des cohabitations dysfonctionnelles. En pratique, « avec la surpopulation, on n'a pas beaucoup de marges de manœuvre », se désole la responsable du QH5. Autre difficulté liée à cette surdensité : direction, gardiens et médecins disposent de moyens indexés sur les effectifs théoriques. Résultat : des surveillances de quartiers en sous-effectif, des délais d'extraction médicale rallongés, de la nourriture en quantité parfois insuffisante. Dans la matinée, un détenu qui travaille à la cantine – un « auxi » – apostrophe André Varignon, le patron de la prison : « Il nous manquait encore 21 poissons hier soir, monsieur le directeur ! » Tout en se désolant de ces manques, le détenu tient à disculper le grand chef devant ses hôtes : « Il vient tout juste d'arriver », fait-il remarquer.

Débarqué le 1er septembre, André Varignon connaît une prise de poste mouvementée. La veille de son arrivée, un détenu est mort dans l'incendie de sa cellule. Et le voici désormais aux manettes d'une détention historique, celle d'un ancien président de la République. Contrairement à d'autres protagonistes de l'affaire libyenne, détenus au quartier des personnes vulnérables – aussi appelé « quartier VIP » –, lui est logé au quartier d'isolement.

Si les députés ont pu accéder à ce quartier, André Varignon en a refusé la visite aux journalistes qui les accompagnaient, conformément à une instruction de son administration émise quelques jours avant l'incarcération de Nicolas Sarkozy. La chancellerie invoque des raisons de sécurité et le risque de photos prises à l'insu du détenu. L'ancien président de la République a été condamné à cinq ans de prison ferme en première instance. Il a fait appel et est donc détenu présumé innocent, comme 49 % des 1 300 âmes que retiennent les hauts murs de la Santé.

Une requête en référé de députés LFI rejetée par le tribunal administratif

Lors de la visite à la prison de la Santé des députés de La France insoumise Ugo Bernalicis (Nord) et Danièle Obono (Paris), lundi 27 octobre, la direction a soumis à des conditions inhabituelles l'accès au quartier d'isolement : les élus ont notamment dû y pénétrer sans les journalistes du *Monde* et de *Politis* qui les accompagnaient. Pour contester cette situation, ils ont déposé une requête en référé devant le tribunal administratif de Paris, rejetée mercredi 29 octobre. Dans sa décision, le tribunal note que les élus ont pu accéder au quartier d'isolement et estime donc qu'il n'y a pas d'atteinte grave « *aux libertés fondamentales d'expression et de libre exercice du mandat parlementaire* ». L'ordonnance indique, d'autre part, que la situation ne constitue pas « *une situation d'extrême urgence* », condition nécessaire à la recevabilité d'une procédure en référé. Les députés, estimant que l'interdiction formulée par la direction de la Santé constitue une atteinte à la liberté de la presse, ont annoncé leur volonté de déposer une nouvelle requête au fond.

par Arthur Carpentier